



CUT: 102298-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 102298-2026, instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), deriva de la solicitud de fecha 27.05.2026, presentado por la empresa **INTERSUR CONCESIONES S.A.** con RUC N° 20511130124, sobre Autorización de Ejecución de Obras Mínimas en Fuentes Naturales de Agua para el proyecto denominado *“Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ”, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno*”.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente.

SEGUNDO.- Que, el numeral 223.2 del artículo 223 en concordancia con el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establecen que las obras de encauzamiento que se ejecutan en los cauces y ribera, con la finalidad de estabilizar el curso de las aguas, deben contar con las autorizaciones correspondientes por parte de la Autoridad Administrativa del Agua.

TERCERO.- Que, el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (en adelante RPAODUAYAEFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA señala que la instalación de instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas tales como la instalación de pircas, mantenimiento de cauces y otras similares que no alteren los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen ni la

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1B566AA1

calidad de los recursos hídricos, podrá ser autorizada, siguiendo el procedimiento simplificado establecido en el referido artículo.

CUARTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó ante la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, el procedimiento administrativo de autorización de ejecución de obras mínimas en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado *“Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ”, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno*, adjuntando los siguientes documentos: memoria descriptiva de los estudios técnicos de intervención para la ejecución de trabajos de protección del tramo antes referido en la memoria descriptiva y el recibo de pago por derecho de trámite.

QUINTO.- Que, mediante CARTA N° 0180-2026-ANA-AAA.MDD notificado válidamente en fecha 05.06.2026, se comunicó a la administrada que después de haber evaluado los trabajos de intervención, este procedimiento deberá ser encauzado a un procedimiento de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua bajo los alcances del artículo 36 de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA y el procedimiento TUPA N° PA1100A6F5, por lo que deberá presentar nueva documentación consistente en: **i)** Solicitud dirigida al director de la Autoridad Administrativa del Agua, indicando el número de constancia y fecha de pago por derecho de trámite. **ii)** Copia de la certificación ambiental correspondiente, cuando resulte exigible en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. **iii)** Copia del documento de aprobación del estudio emitido por la autoridad sectorial competente, adjuntando el expediente técnico o su resumen ejecutivo; o, en su defecto, la memoria descriptiva correspondiente con la conformidad de ingeniero colegiado y habilitado responsable. **iv)** Indicación del número de constancia y fecha de pago del derecho de trámite correspondiente. En ese sentido, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que la administrada levante las observaciones, sin perjuicio de resolver con los actuados que cuente el expediente.

SEXTO.- Que, la administrada estando fuera del plazo legal otorgado, cumplió con presentar el levantamiento de las observaciones advertidas, a través de la CARTA N° IC-1004/26.JCS de fecha 30.06.2026 y CARTA N° IC-1100/26.JCS, de fecha 09.07.2026.

SEPTIMO.- Que, mediante Informe Técnico N° 0172-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 15.07.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, concluyo que de la revisión de la documentación presentada en el levantamiento de observaciones, se observó que la memoria descriptiva no cumple con las condiciones técnicas para ser considerada como una obra mínima, ya que mantiene actividades y objetivos orientados a la protección y estabilización de taludes mediante el uso de material propio y de préstamo, así como a la reducción de procesos de erosión y socavación, los cuales corresponden a intervenciones propias de obras de defensa ribereña. En consecuencia, la intervención propuesta excede el alcance previsto para las obras mínimas establecido en el artículo 38 del RPAODUyAEOFNA aprobada por Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA y en los criterios técnicos aprobados mediante la Resolución Jefatural N° 0265-2024-ANA. Por lo tanto, se concluye que la documentación presentada no acredita que la intervención propuesta corresponda a una obra mínima, manteniéndose actividades propias de obras de defensa ribereña; por ello, no resulta posible emitir una opinión técnica favorable y declarar improcedente la petición de la administrada.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1B566AA1

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0105-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 20.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que de la revisión del expediente administrativo se colige que el presente procedimiento no cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales para autorizar la ejecución de obras mínimas, por lo que corresponde desestimar la solicitud de la administrada, dejando a salvo su derecho de presentarlo correctamente conforme al procedimiento señalado en el artículo 36 de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA y el procedimiento TUPA N° PA1100A6F5.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de autorización de ejecución de obras mínimas para el proyecto denominado *“Ejecución de obras mínimas, protección con material propio y de préstamo, Km 186+182 LD IZQ”*, ubicado en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno, peticionada por la empresa **INTERSUR CONCESIONES S.A.**, con **RUC N° 20511130124**, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Intersur Concesiones S.A., mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1B566AA1